

EL MERCADO INTERIOR: PRINCIPIOS GENERALES

Esta ficha temática explica los principios generales del mercado interior de la Unión, que constituye el mayor mercado único del mundo. Se trata de un espacio en el que los bienes, los servicios, las personas y los capitales circulan libremente. Fomenta la prosperidad mediante la creación de empleo, el impulso de oportunidades de negocio y la promoción de las normas europeas a escala mundial. La Unión Europea tiene entre sus prioridades eliminar todos los obstáculos al mercado único que aún subsistan con el fin de que las empresas y los ciudadanos puedan aprovechar plenamente los beneficios de este. En la ficha también se explica el papel del Parlamento en el desarrollo del mercado interior.

BASE JURÍDICA

- Artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), que prevé el establecimiento de un mercado interior.
- Artículo 3, apartado 1, letra b), artículo 4, apartado 2, letra a), y artículos 26, 27, 114 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), todos ellos relativos a diversos aspectos del mercado interior.

OBJETIVOS

El mercado común (en lo sucesivo, «mercado único» o «mercado interior») creado por el Tratado de Roma en 1958, tenía por objeto:

- eliminar las barreras comerciales entre los Estados miembros, con el objetivo de aumentar la prosperidad económica y contribuir a «una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa»;
- establecer el mercado interior, definido en el Acta Única Europea de 1986 como «un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada»;
- garantizar una competencia leal: el Tratado de Roma prohibió cualquier acción que impida, restrinja o falsee la competencia, con algunas excepciones, y confirió a la Comisión la función de hacer cumplir las normas al respecto (véase [2.5.12](#));
- ampliar sus efectos más allá de la Unión, en particular a los terceros países que forman parte del Espacio Económico Europeo: Noruega, Islandia y Liechtenstein.

PRINCIPALES HITOS

A. El mercado común

El mercado común, principal objetivo del Tratado de Roma, pudo establecerse gracias a la unión aduanera de 1968, a la eliminación de las cuotas, a la libre circulación de ciudadanos y trabajadores y a la consecución de cierto grado de armonización fiscal mediante la introducción generalizada del impuesto sobre el valor añadido en 1970. No obstante, el libre comercio de mercancías y servicios y la libertad de

establecimiento seguían estando limitados por prácticas anticompetitivas impuestas por las autoridades públicas.

B. La puesta en marcha del mercado interior en la década de 1980 y el Acta Única Europea

El enfoque inicial de la armonización legislativa detallada —recogido en el Tratado de Roma— y la necesidad de unanimidad en el Consejo se consideraron obstáculos para avanzar. La situación cambió a raíz de determinadas sentencias importantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la década de 1970. En el [asunto Dassonville \(asunto 8/74\)](#), el Tribunal amplió el alcance de lo que debía considerarse como medida restrictiva del comercio dentro del mercado común. En el [asunto Cassis de Dijon \(asunto 120/78\)](#), el Tribunal introdujo el principio de reconocimiento mutuo de los productos legalmente producidos y comercializados en la Unión. Estas sentencias revitalizaron el debate sobre el comercio intercomunitario y encaminaron a lo que entonces era la Comunidad Económica Europea hacia la realización del mercado interior.

El [Acta Única Europea](#) entró en vigor el 1 de julio de 1987 y reforzó los mecanismos de toma de decisiones para el mercado interior introduciendo la votación por mayoría cualificada en el arancel aduanero común, la libre prestación de servicios, la libre circulación de capitales y la aproximación de las legislaciones nacionales. Para 1992, más del 90 % de los actos legislativos enumerados en el Libro Blanco de 1985 de la Comisión dirigido al Consejo Europeo y titulado «Completing the internal market» (Realización del mercado interior) ya habían sido aprobados, principalmente por mayoría cualificada. El mercado único se creó en 1993.

C. El Espacio Económico Europeo

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), que entró en vigor el 1 de enero de 1994, incorporó al mercado interior de la UE a tres de los cuatro miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Islandia, Noruega y Liechtenstein. En virtud del Acuerdo, los países del EEE adaptan sus normas relativas al mercado interior a las de la Unión para permitirles comerciar en igualdad de condiciones con los Estados miembros de la UE (véase [5.5.3](#)).

El cuarto miembro de la AELC, Suiza, no forma parte del EEE, pero interactúa con el mercado interior de la UE a través de un amplio conjunto de acuerdos bilaterales.

D. Hacia una responsabilidad compartida para la realización del mercado interior: período 2003–2010

El mercado interior ha contribuido considerablemente a la prosperidad e integración de la economía de la Unión. La estrategia para el mercado interior puesta en práctica entre 2003 y 2010 se centró en la necesidad de facilitar la libre circulación de mercancías, integrar los mercados de servicios, reducir las repercusiones de las barreras fiscales y simplificar el marco regulador. Se consiguieron progresos significativos en cuanto a la apertura de los servicios de transportes, telecomunicaciones, electricidad, gas y correo.

E. La reactivación: una nueva estrategia para el mercado único y el mercado digital

Tras la crisis financiera y económica que comenzó en 2008 quedó claramente de manifiesto la necesidad de reactivar el mercado único a fin de reforzar la confianza y estimular el crecimiento económico. Para ello, y tras el [informe de Mario Monti publicado en 2010](#), la Comisión presentó una serie de medidas destinadas a impulsar la economía de la Unión y crear empleo situando a los ciudadanos, los consumidores y las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el centro de una política de mercado único más ambiciosa.

En mayo de 2015, la Comisión adoptó la [Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa](#), en la que se establece un intenso programa legislativo para construir una economía digital europea. En la [agenda de la UE para 2019-2024](#), la Comisión definió claramente el fortalecimiento del mercado único digital como una de sus principales líneas de trabajo. Este compromiso se renovó mediante la [Comunicación de la Comisión de febrero de 2020 titulada «Configurar el futuro digital de Europa»](#).

F. El mercado interno reacciona ante la pandemia de COVID-19 y la agresión militar de Rusia contra Ucrania

Durante la pandemia de COVID-19, en su [Comunicación titulada: «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación»](#), la Comisión hizo hincapié en que la digitalización del mercado único sería un pilar esencial en la futura recuperación del bloque.

En abril de 2021, las instituciones de la Unión acordaron establecer, mediante el [Reglamento \(UE\) 2021/690](#), el Programa para el Mercado Único, un instrumento de financiación de la UE (dotado de 4 200 millones EUR para el período 2021-2027) para apoyar la recuperación de Europa tras la pandemia de COVID-19.

Además, en respuesta a la crisis de la COVID-19, así como a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el [Reglamento \(UE\) 2024/2747, por el que se modifica el Reglamento de Emergencia y Resiliencia del Mercado Interior](#), estableció un sistema global de preparación y respuesta a las crisis dentro del mercado único.

G. El mercado único celebra su trigésimo aniversario: un nuevo impulso

En marzo de 2023, la Comisión publicó una [Comunicación titulada «El mercado único cumple treinta años»](#) en la que proponía una mayor integración, para lo que sería necesario hacer frente a los obstáculos en ámbitos clave, como los sectores de los servicios, los capitales, la energía, el entorno digital y los datos.

En 2024, dos análisis muy destacados, realizados a petición de los dirigentes de la UE y plasmados en sendos informes de [Enrico Letta](#) y [Mario Draghi](#), coincidieron en señalar que el mercado único seguía estando muy fragmentado. Ambos constataron que las finanzas, la energía, la innovación, las telecomunicaciones, la defensa y el espacio constituían ámbitos prioritarios para la profundización del mercado único.

H. La Estrategia para el Mercado Único y la simplificación

Tal y como anunció en su [Comunicación titulada «Una Brújula para la Competitividad de la UE»](#), la Comisión presentó, en mayo de 2025, una nueva [Estrategia para el Mercado Único](#) con el objetivo de eliminar los obstáculos restantes dentro del mercado

único. En ella se definen lo que se llamó los «terribles diez», es decir, los diez obstáculos más perjudiciales para el mercado único, y se pone el foco de atención en el mercado de servicios, las pymes y la digitalización, así como en el cumplimiento de la normativa del mercado único. Esta estrategia se acompañó de un [paquete de simplificación](#) — uno de los varios paquetes de simplificación ómnibus adoptados por la Comisión— con miras a simplificar las normas y reducir la carga administrativa para las empresas.

I. Una Europa, un mercado

Sobre la base de la Estrategia para el Mercado Único, en marzo de 2026 los dirigentes de la UE pusieron en marcha su programa «Una Europa, un mercado», que debe completarse a finales de 2027. Ese programa define una serie de medidas específicas para impulsar la competitividad europea y mejorar la autonomía estratégica y la seguridad económica de la UE, manteniendo así la prosperidad y el modelo social de Europa.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

La mayor parte de la legislación relativa al mercado interior de la Unión se adopta con arreglo al procedimiento legislativo ordinario (artículo 114 del TFUE), en virtud del cual el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea negocian actos legislativos, y posteriormente los adoptan conjuntamente, sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea.

El Parlamento fue el impulsor del proceso que desembocó en el desarrollo del mercado interior. Concretamente, en 1997 respaldó mediante una Resolución la idea de transformar el mercado interior en un mercado único plenamente integrado a más tardar en 2002. En varias Resoluciones aprobadas en 2006, el Parlamento apoyó la idea de que el mercado interior constituyese un marco común y un punto de referencia para muchas de las políticas de la Unión.

El Parlamento también desempeñó un papel activo en la reactivación del mercado interior con su [Resolución de 2010 sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos](#) y sus Resoluciones de 2011 en respuesta al Acta del Mercado Único: sobre [gobernanza y asociación en el mercado único](#), sobre [un mercado único para los europeos](#) y sobre [un mercado único para las empresas y el crecimiento](#).

El Parlamento se ha mostrado igualmente activo en la gobernanza del mercado único. En 2013 aprobó una [Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la gobernanza del mercado único](#), en la que se pedía el establecimiento de un ciclo de gobernanza del mercado único como pilar específico del Semestre Europeo. En 2014 adoptó una [Resolución sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2014](#) y, en 2016, una [Resolución titulada «Hacia una mejor regulación del mercado único»](#).

A los ciudadanos y las empresas de la Unión, especialmente cuando se encuentran en otros Estados miembros de la UE distintos al suyo, a menudo les resulta difícil comprender las normas aplicables. El Parlamento abogó firmemente por la adopción de la «pasarela digital» ([Reglamento \(UE\) 2018/1724](#)) para proporcionar acceso en línea a la información y los servicios de asistencia que los ciudadanos y las empresas de la Unión puedan necesitar en otro país de la UE e insistió en la mejora de [SOLVIT](#),

un servicio para toda la UE que ofrece soluciones a problemas relativos a los derechos en la Unión.

La pandemia de COVID-19 afectó en gran medida a la libre circulación de mercancías en el mercado único, como se señaló en un [estudio de 2021 sobre el impacto de la COVID-19 en el mercado interior](#). El Parlamento respondió con prontitud mediante una [Resolución sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias](#) y estableció, junto con el Consejo, el [Mecanismo de Recuperación y Resiliencia](#). Además, en 2023, apoyó el Reglamento de Emergencia y Resiliencia del Mercado Interior mediante su [Resolución sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Instrumento de Emergencia del Mercado Único](#).

En enero de 2023, el Parlamento aprobó una [Resolución sobre el trigésimo aniversario del mercado único](#), en la que se ponía de relieve la importancia del mercado único como motor de la integración europea y columna vertebral de su economía y se pedía un compromiso renovado para seguir reforzándolo en ámbitos como los servicios, la energía, las telecomunicaciones y el mercado único digital.

Con el objetivo de defender un mercado único más sólido, en septiembre de 2025 el Parlamento aprobó una [Resolución sobre la racionalización de las normas para reforzar el mercado único de la Unión](#) en la que se insta a la Comisión a garantizar que los esfuerzos de simplificación no socaven la eficacia de las normas sociales, medioambientales y en materia de protección de los consumidores. Asimismo, el Parlamento pidió que se evite una aplicación fragmentada y que las normas del mercado único se hagan cumplir de forma más rigurosa.

La libre circulación de servicios es un ámbito con un gran potencial de mejora. Un estudio publicado en septiembre de 2025 titulado «[Single Market Competitiveness: Advancing Cross-Border Trade in Services](#)» (Competitividad del mercado único: impulsar el comercio transfronterizo de servicios) halló que, aunque los obstáculos al comercio entre los países de la Unión son mucho menos restrictivos que los que afectan a países terceros, la situación no ha mejorado significativamente en los diez últimos años. Aún queda mucho por hacer en relación con los procedimientos administrativos y los obstáculos a la competencia.

En octubre de 2023 se publicó un [estudio sobre la vigilancia del mercado para una protección eficaz de los consumidores en la Unión](#), encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento, en el que se subrayaba el papel destacado de las autoridades de vigilancia del mercado a la hora de garantizar que los productos cumplan las normas de salud, seguridad y medio ambiente y se formulaban recomendaciones clave para subsanar las carencias de la vigilancia del mercado y garantizar una protección uniforme de los consumidores.

En 2026, un [estudio en el que se cartografiaban los déficits de financiación en cuanto a vigilancia del mercado y la aplicación de la legislación aduanera](#) constató que las autoridades se enfrentan a una carga de trabajo cada vez mayor, especialmente ante el auge del comercio electrónico, lo que a menudo da lugar a brechas de cumplimiento. El estudio propone una combinación de financiación nacional, inversión reforzada de la UE e instrumentos de financiación complementarios como la respuesta más adecuada a estos retos.

Esta ficha temática ha sido preparada por el Departamento Temático de Economía y Crecimiento del Parlamento Europeo. Para más información sobre este tema, véase la página web de la [Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor](#).

Costanza Pierdonati
03/2026